

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ולדימיר בליאק

פ/25/6466

הצעת חוק ועדות חקירה (תיקון – הקמת ועדה בהצבעה חשאית בכנסת), התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 1 בחוק ועדות חקירה, התשכ"ט–1969¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –
- (1) האמור בו יסומן "א)", ובו, במקום "ראתה הממשלה" יבוא "או הכנסת" ובמקום "היא" יבוא "הממשלה או הכנסת";
- (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :
- "(ב) הצעה להקמת ועדת חקירה על ידי הכנסת, תהיה בהצבעה חשאית בכנסת, לפי דרישה של לפחות 40 מחבריה."
2. תיקון סעיף 2 בחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), במקום "תגדיר הממשלה" יבוא "תגדיר הממשלה או הכנסת, לפי העניין";
- (2) בסעיף קטן (ב), במקום "הממשלה רשאית" יבוא "הממשלה או הכנסת, לפי העניין, רשאית";
- (3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :
- "(ג) החליטה הכנסת על הקמת ועדת חקירה, ייקבע נושא החקירה כך :
- (1) הצעה לנושא החקירה תוגש בכתב ליושב ראש הכנסת, בידי 40 חברי הכנסת, בתוך שבעה ימים מיום הקמת הוועדה ;
- (2) הכנסת תצביע על נושא החקירה ;
- (3) הצעת הנושא שזכתה למספר הקולות הרב ביותר תחייב את הוועדה."

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 28.

- תיקון סעיף 4 3. בסעיף 4(א) לחוק העיקרי, אחרי "החליטה הממשלה" יבוא "או הכנסת".
- תיקון סעיף 5 4. בסעיף 5 לחוק העיקרי, אחרי "אותו הממשלה" יבוא "או הכנסת".
- תיקון סעיף 19 5. בסעיף 19(א) לחוק העיקרי, אחרי "וחשבון לממשלה" יבוא "או ליושב ראש הכנסת, ואלה יונחו על שולחן הכנסת".
- תיקון סעיף 20 6. בסעיף 20 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), אחרי "הגשתו לממשלה" יבוא "או לכנסת";
- (2) בסעיף קטן (ב), אחרי "וחשבון לממשלה" יבוא "או לכנסת".

ד ב ר י ה ס ב ר

ועדת חקירה ממלכתית היא הכלי הציבורי המרכזי לבירור אירועים בעלי חשיבות לאומית חריגה, בשל עצמאותה מן הדרג הפוליטי, הרכבה המקצועי וסמכויות החקירה הרחבות הנתונות לה. אמון הציבור במסקנותיה נשען על ההנחה כי הקמתה והפעלתה אינן תלויות בשיקולים קואליציוניים או באינטרסים פוליטיים, אלא נועדו לאפשר בירור מעמיק, ענייני ובלתי תלוי של כשלים מערכתיים ואחריות נושאי משרה. לפיכך, קיימת חשיבות מיוחדת לכך שנבחרי הציבור יוכלו להכריע בשאלת הקמת ועדת חקירה ממלכתית בחופשיות, על פי מצפונם ושיקול דעתם, ללא לחצים פוליטיים, משמעת קואליציונית או חשש מסנקציות מפלגתיות. חשיבות זו מתחדדת נוכח אירועי כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), המהווים אחד המשברים החמורים בתולדות המדינה, אשר חשפו כשלים עמוקים והובילו לפגיעה קשה בחיי אדם ולמשבר ביטחוני ולאומי רחב. לנוכח חומרת האירועים, קיים רוב ציבורי משמעותי התומך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית עצמאית ומקצועית, אולם בפועל מקודמות חלופות של ועדות חקירה פוליטיות או ממשלתיות, אשר עצמאותן מוגבלת וקיים חשש כי מסקנותיהן יושפעו משיקולים שאינם ענייניים.

לאור זאת, בהצעת החוק מוצע לתקן את חוק ועדות חקירה, התשכ"ט–1969, כך שהסמכות להקמת ועדת חקירה ממלכתית תוענק גם לכנסת. ההצבעה בעניין זה בכנסת תהיה חשאית אם ביקשו זאת לפחות 40 חברי כנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ו (12.01.2026)